P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERLIN E. S NYARANG ALS ANDONG ANAK DARI ENGPIAU NYARANG;**
2. Tempat lahir : Batu Puter;
3. Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 18 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Puter RT 002 Kec. Rungan Hulu Kabupaten Gunung, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2024;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 25 September 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIN E.S. NYARANG Als ANDONG Anak Dari ENGPIAU S. NYARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERLIN E.S. NYARANG Als ANDONG Anak Dari ENGPIAU S. NYARANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
    2. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
    3. 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip.
    4. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan.
    5. 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
    6. 1 (satu) buah gunting kuku.
    7. 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI
    8. 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
    9. 1 (satu) buah plastik klip pembungku shabu.

    Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BERLIN E. S NYARANG Als ANDONG Anak dari ENGPIAU S NYARANG, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, di Jalan Lintas Negara Desa Bereng Baru Rt.002 Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa lalu membuka Facebook melalui Handphone teman Terdakwa tersebut dan menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Onjot dengan isi percakapan “ada kah ken” lalu Onjot yang menggunakan Facebook suaminya yang bernama Doni mengatakan “ada” lalu Terdakwa menayakan kalau bisa saya ambil ½ (setegah) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan dijawab Onjot “bisa” kemudian Terdakwa menunggu Onjot diferi Desa Tumbang Kajuei. Kemudian Terdakwa meminjam motor temannya dan langsung berangkat ke Desa Tumbang Kajuei lalu Tedakwa bertemu dengan Onjot dan langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Onjot, lalu Onjot menyerahkan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu Terdakwa langsung pulang, namun pada saat diperjalanan Terdakwa sempat berhenti dipondok teman terdakwa yang bekerja menambang emas di Desa Talangkah sambil bercerita dengan teman terdakwa.

- Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk pulang kepondok Terdakwa yang beralamat di Desa Bereng Baru RT.002 Kab. Gunung Mas, setibanya Terdakwa di Pondok, Tedakwa langsung menyisihkan dan memaketkan Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari Onjot dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan kedalam plastik klip menjadi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan ukuran berbeda beda dan akan dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, dan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Kemudian sekira jam 11.30 WIB datang Anggota Kepolisian menangkap dan mengamanakan Terdakwa, lalu mengintrogasi Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu namun Terdakwa mengakui hanya menggunakan Narkoitka jenis shabu, pada saat terdakwa mau dibawa kedepan Pondok Terdakwa ada Anggota Kepolisian mengatakan ada Narkotika jenis shabu di bawah pondok Terdakwa dan menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ada dibawah pondok Terdakwa itu adalah milik Terdakwa yang sempat terdakwa jatuhkan ke bawah pada saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan lalu Anggota Kepolisian menemukan juga barang milik terdakwa yakni 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari ONJOT, yaitu yang pertama pada tanggal 19 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang kedua pada tanggal 28 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya pada tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 07.00 Wib yakni sebanyak ½ (setengah) garam dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang sudah disisihkan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) Paket tersebut akan dijual Terdakwa dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika sudah terjual, namun Narkotika Jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut belum sempat terdakwa jual karena langsung ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 045/ 11144.00/ 2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip :
  - sebelum disisihkan

    berat kotor 3.09 gram

    berat bersih 0.75 gram
  - setelah disisihkan

    Untuk pembuktian di PN
    - berat kotor 3.07 gram
    - berat bersih 0.73 gram

    Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya
    - berat kotor 0.20 gram
    - berat bersih 0.02 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0305 tanggal 08 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Yani Ardiyanti, SF, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 “ Tentang Narkotika”.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa BERLIN E. S NYARANG Als ANDONG Anak dari ENGPIAU S NYARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BERLIN E. S NYARANG Als ANDONG Anak dari ENGPIAU S NYARANG, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, di Jalan Lintas Negara Desa Bereng Baru Rt.002 Kecamatan rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa lalu membuka Facebook melalui Handphone teman Terdakwa tersebut dan menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Onjot dengan isi percakapan “ada kah ken” lalu Onjot yang menggunakan Facebook suaminya yang bernama Doni mengatakan “ada” lalu Terdakwa menayakan kalau bisa saya ambil ½ (setegah) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan dijawab Onjot “bisa” kemudian Terdakwa menunggu Onjot diferi Desa Tumbang Kajuei. Kemudian Terdakwa meminjam motor temannya dan langsung berangkat ke Desa Tumbang Kajuei lalu Tedakwa bertemu dengan Onjot dan langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Onjot, lalu Onjot menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu Terdakwa langsung pulang, namun pada saat diperjalanan Terdakwa sempat berhenti dipondok teman terdakwa yang bekerja menambang emas di Desa Talangkah sambil bercerita dengan teman terdakwa.
- Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk pulang kepondok Terdakwa yang beralamat di Desa Bereng Baru RT.002 Kab. Gunung Mas, setibanya Terdakwa di Pondok,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tedakwa langsung menyisihkan dan memaketkan Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari Onjot dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan kedalam plastik klip menjadi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan ukuran berbeda beda dan akan dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, dan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Kemudian sekira jam 11.30 WIB datang Anggota Kepolisian menangkap dan mengamanakan Terdakwa, lalu mengintrogasi Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu namun Terdakwa mengakui hanya menggunakan Narkoitka jenis shabu, pada saat terdakwa mau dibawa kedepan Pondok Terdakwa ada Anggota Kepolisian mengatakan ada Narkotika jenis shabu di bawah pondok Terdakwa dan menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ada dibawah pondiok Terdakwa itu adalah milik Terdakwa yang sempat terdakwa jatuhkan ke bawah pada saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat penangkapan Anggota Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) Paket Narkoitka yang di duga jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu di Pondok milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sempat menyisihkan Narkotika Jenis Shabu menjadi 13 (tiga belas) Paket tersebut dan Terdakwa simpan di Pondok Terdakwa bertempat di Desa Bereng Baru Rt.002 Kecamatan rungan, Kabupaten Gunung Mas
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 045/ 11144.00/ 2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip :
  - sebelum disisihkan
    berat kotor 3.09 gram
    berat bersih 0.75 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- setelah disisihkan

  Untuk pembuktian di PN

  - berat kotor 3.07 gram
  - berat bersih 0.73 gram

  Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya

  - berat kotor 0.20 gram
  - berat bersih 0.02 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0305 tanggal 08 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Yani Ardiyanti, SF, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 " Tentang Narkotika".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu..

Perbuatan Terdakwa BERLIN E. S NYARANG Als ANDONG Anak dari ENGPIAU S NYARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BERLIN E. S NYARANG Als ANDONG Anak dari ENGPIAU S NYARANG, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, di Jalan Lintas Negara Desa Bereng Baru Rt.002 Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi di sendiri , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa lalu membuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Facebook melalui Handphone teman Terdakwa tersebut dan menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Onjot dengan isi percakapan "ada kah ken" lalu Onjot yang menggunakan Facebook suaminya yang bernama Doni mengatakan "ada" lalu Terdakwa menayakan kalau bisa saya ambil ½ (setegah) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan dijawab Onjot "bisa" kemudian Terdakwa menunggu Onjot diferi Desa Tumbang Kajuei. Kemudian Terdakwa meminjam motor temannya dan langsung berangkat ke Desa Tumbang Kajuei lalu Tedakwa bertemu dengan Onjot dan langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Onjot, lalu Onjot menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa sampai di Pondok terdakwa yang beralamat di Desa Bereng Baru RT.002 Kab. Gunung Mas, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 10.00 Wib.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang didapatkan Terdakwa dari Onjot dengan cara Terdakwa sisihkan dan masukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut tersambung dengan satu buah Bong lengkap dengan pipet penghisap yangterbuat dari sedotan kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan sumbu kecil atau api kecil, lalu terdakwa hisap atau sedot di pipet plastik yang tersambung dengan pipet kaca tersebut seperti orang yang sedang menggunakan rokok dan sampai asapnya mengepol kemudian dikeluarkan lewat mulut atau hidung persis seperti orang menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu dari Onjot, Kurni, Mama, Marsya dan Eko.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk dibuat bekerja dan jika tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa cepat merasa lelah dan tidak semangat bekerja.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 045/ 11144.00/ 2024 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip :

- sebelum disisihkan
  berat kotor 3.09 gram
  berat bersih 0.75 gram
- setelah disisihkan
  Untuk pembuktian di PN
  - berat kotor 3.07 gram
  - berat bersih 0.73 gram

  Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya
  - berat kotor 0.20 gram
  - berat bersih 0.02 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0305 tanggal 08 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Yani Ardiyanti, SF, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 “ Tentang Narkotika”.
- Berdasarkan Berita Acara Pelaksaan Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah nomor R/014/VII/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 14 Agustus 2024 a.n BERLIN E. S NYARANG Als ANDONG Anak dari ENGPIAU S NYARANG yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Assesmen Terpadi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Brigjen Pol Dr.Joko Setiono, S.H.,S.I.K.,M.Hum dengan kesimpulan :
  - Bahwa Tersangka adalah pencandu Narkotika jenis stimulansia merangkap sebagai pengedar narkotika, sehingga diperlukan Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa BERLIN E. S NYARANG Als ANDONG Anak dari ENGPIAU S NYARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Rahmat Hidayat bin Samsuri (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 kami dari Polsek Rungan menerima laporan dari masyarakat bahwa di desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa kemudian saksi beserta rekan dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Rungan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, saksi beserta rekan melakukan penggerebekan di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di pondok tersebut;
   - Bahwa pada saat menanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mengaku sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu saja, kemudian memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Suparto untuk menyaksikan saksi beserta anggtota tim melakukan penggeledahan di tempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi beserta rekan menemukan 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah pondok yang ditutupi dengan pasir;
- Bahwa pada saat menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di bawah pondok tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa jatuhkan ke bawah pada saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan. Kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu di pondok tersebut;
- Bahwa pada saat menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Onjot di Desa Tumbang Kajuei dan rencananya sebagian akan Terdakwa pakai sendiri dan apabila ada orang yang ingin membeli maka akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi dan pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Bripda Yesaya Edrei bin Negianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 kami dari Polsek Rungan menerima laporan dari masyarakat bahwa di desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa kemudian saksi beserta rekan dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Rungan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, saksi beserta rekan melakukan penggerebekan di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di pondok tersebut;
   - Bahwa pada saat menanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mengaku sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu saja, kemudian memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Suparto untuk menyaksikan saksi beserta anggtota tim melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi beserta rekan menemukan 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah pondok yang ditutupi dengan pasir;
   - Bahwa pada saat menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di bawah pondok tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa jatuhkan ke bawah pada saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan. Kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu di pondok tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Onjot di Desa Tumbang Kajuei dan rencananya sebagian akan Terdakwa pakai sendiri dan apabila ada orang yang ingin membeli maka akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi dan pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suparto Als Bapak Endot bin Hanus, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 saat saksi sedang berada dirumah, pada saat itu saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di tempat kejadian sekitar pukul 11.00 WIB, disana sudah diamankan Terdakwa, kemudian selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah pondok yang ditutupi dengan pasir. Kemudian pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu di pondok tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa pakai sendiri dan apabila ada orang yang ingin membeli maka akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di lingkungan saksi dan sepengetahuan saksi Terdakwa hanya menumpang kerja di Desa kami sebagai penjaga tempat bilyar dan Terdakwa tidak ada lapor kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya di lingkungan tempat saksi pernah juga terjadi perkara tindak pidana Narkotika dan perkara Terdakwa ini merupakan yang kedua;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan selanjutanya pihak Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan kemudian melakukan penggeledahan di pondok tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah pondok yang sebelumnya saya jatuhkan ke bawah pondok dan Terdakwa tutupi dengan pasir pada saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan. Kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu di pondok tersebut;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu tersebut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan membelinya dari Sdr. Onjot yang awalnya pada hari Selasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa lalu membuka Facebook melalui Handphone teman Terdakwa tersebut dan menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Onjot dengan isi percakapan “ada kah ken” lalu Sdr. Onjot yang menggunakan Facebook suaminya yang bernama Doni mengatakan “ada”. Lalu Terdakwa menanyakan kalau bisa saya ambil ½ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dijawab Sdr. Onjot “bisa” kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Onjot diferi Desa Tumbang Kajuei;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor temannya dan langsung berangkat ke Desa Tumbang Kajuei lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Onjot dan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Onjot, lalu Onjot menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang, namun pada saat diperjalanan Terdakwa sempat berhenti di pondok teman Terdakwa yang bekerja menambang emas di Desa Talangkah sambil bercerita dengan teman Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kepondok di Desa Bereng Baru, RT002, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa menyisihkan dan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan kedalam plastik klip menjadi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan ukuran berbeda-beda dan rencananya apabila ada yang akan membeli akan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Dan sisanya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai penambang emas, kemudian berhenti dan Terdakwa bekerja di tempat bilyar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di pondok tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan di pondok tersebut Terdakwa memaketkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang sempat terjual;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Onjot sudah sebanyak 3 (tiga) kali pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk pembelian pertama dan kedua tidak ada yang Terdakwa jual kembali, hanya Terdakwa gunakan sendiri saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) buah gunting kuku.
- 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
- 1 (satu) buah plastik klip pembungku shabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa;

Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor :PP.01.01.16A.06.24.318 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0299.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2125 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 005/11144.00/2024 tanggal 105 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) plastik klip.

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/014/VII/PB.06/2024/BNNP tanggal 14 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. Berlin E.S Nyarang Anak Dari Engpiau S. Nyarang berdasarkan BA Rapat Pelaksanaan Asesmen diketahui Terdakwa adalah pecandu Narkotika jenis Stimulansia dengan pola penggunaan intensif dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan selanjutanya pihak Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan kemudian melakukan penggeledahan di pondok tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah pondok yang sebelumnya saya jatuhkan ke bawah pondok dan Terdakwa tutupi dengan pasir pada saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan. Kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu di pondok tersebut;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu tersebut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan membelinya dari Sdr. Onjot yang awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa lalu membuka Facebook melalui Handphone teman Terdakwa tersebut dan menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Onjot dengan isi percakapan “ada kah ken” lalu Sdr. Onjot yang menggunakan Facebook suaminya yang bernama Doni mengatakan “ada”. Lalu Terdakwa menanyakan kalau bisa saya ambil ½ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dijawab Sdr. Onjot “bisa” kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Onjot diferi Desa Tumbang Kajuei;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor temannya dan langsung berangkat ke Desa Tumbang Kajuei lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Onjot dan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Onjot, lalu Onjot menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang, namun pada saat diperjalanan Terdakwa sempat berhenti di pondok teman Terdakwa yang bekerja menambang emas di Desa Talangkah sambil bercerita dengan teman Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kepondok di Desa Bereng Baru, RT002, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa menyisihkan dan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan kedalam plastik klip menjadi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan ukuran berbeda-beda dan rencananya apabila ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan membeli akan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Dan sisanya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai penambang emas, kemudian berhenti dan Terdakwa bekerja di tempat bilyar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di pondok tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan di pondok tersebut Terdakwa memaketkan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Onjot sudah sebanyak 3 (tiga) kali pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk pembelian pertama dan kedua tidak ada yang Terdakwa jual kembali, hanya Terdakwa gunakan sendiri sajaBahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor :PP.01.01.16A.06.24.318 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0299.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2125 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 005/11144.00/2024 tanggal 105 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) plastik klip;
- Bahwa benar Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/014/VII/PB.06/2024/BNNP tanggal 14 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. Berlin E.S Nyarang Anak Dari Engpiau S. Nyarang berdasarkan BA Rapat Pelaksanaan Asesmen diketahui Terdakwa adalah pecandu Narkotika jenis Stimulansia dengan pola penggunaan intensif dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Berlin E. S Nyarang als Andong anak dari Engpiau Nyarang dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pengujian Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor :PP.01.01.16A.06.24.318 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0299.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2125 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pondok di Jalan Lintas Negara desa Bereng Baru, RT002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di pondok tersebut dan selanjutanya pihak Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan kemudian melakukan penggeledahan di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah pondok yang sebelumnya saya jatuhkan ke bawah pondok dan Terdakwa tutupi dengan pasir pada saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan. Kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah serta 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah plastik klip pembungkus shabu tersebut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan membelinya dari Sdr. Onjot yang awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam Handphone teman Terdakwa lalu membuka Facebook melalui Handphone teman Terdakwa tersebut dan menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Onjot dengan isi percakapan "ada kah ken" lalu Sdr. Onjot yang menggunakan Facebook suaminya yang bernama Doni mengatakan "ada". Lalu Terdakwa menanyakan kalau bisa saya ambil ½ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dijawab Sdr. Onjot "bisa" kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Onjot diferi Desa Tumbang Kajuei, kemudian Terdakwa meminjam motor temannya dan langsung berangkat ke Desa Tumbang Kajuei lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Onjot dan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Onjot, lalu Onjot menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang, namun pada saat diperjalanan Terdakwa sempat berhenti di pondok teman Terdakwa yang bekerja menambang emas di Desa Talangkah sambil bercerita dengan teman Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kepondok di Desa Bereng Baru, RT002, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa menyisihkan dan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan kedalam plastik klip menjadi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan ukuran berbeda-beda dan rencananya apabila ada yang akan membeli akan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Dan sisanya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal di pondok tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan di pondok tersebut Terdakwa memaketkan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang sempat terjual dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Onjot sudah sebanyak 3 (tiga) kali pertama sebanyak 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk pembelian pertama dan kedua tidak ada yang Terdakwa jual kembali, hanya Terdakwa gunakan sendiri sajaBahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah gunting kuku, 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI, 1 (satu) buah tas kecil warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip pembungku shabu adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berlin E. S Nyarang als Andong anak dari Engpiau Nyarang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
   - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
   - 1 (satu) buah pipet kaca;
   - 1 (satu) buah bundelan plastik klip;
   - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
   - 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
   - 1 (satu) buah gunting kuku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) buah korek api merk TOKAI;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip pembungku shabu;

  Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Penganti

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)